

ДОГОВОР № PL-260814-1

на разработку программного обеспечения (с условиями о неразглашении конфиденциальной информации)

г. Алматы

«14» августа 2026 г.

ИП «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110, в лице директора Цай Платона, действующего на основании свидетельства о регистрации, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ИП «Beauty Mix» (реквизиты уточняются при подписании), БИН/ИИН _____, в лице Раиса, действующего(-ей) на основании учредительных документов, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке веб-портала (системы управления бизнесом) и интернет-магазина (веб-сайта) (далее — «Программное обеспечение», «ПО»), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

1.2. Состав работ: 1) Веб-портал (система управления бизнесом): роли и права, воронка заявок/продаж, база клиентов, каталог/склад, инвентаризация, отчётность и аналитика, задачи; интеграции по согласованному перечню (WhatsApp и др.); перенос исходных данных. 2) Интернет-магазин (сайт) на общей архитектуре с порталом: каталог от живых остатков, выбор города, корзина → заявка в CRM, предварительная SEO-оптимизация.

1.3. Согласованный объём системы: до 10 торговых точек и складов · до 30 000 SKU · до 50 пользователей. Увеличение объёма сверх согласованного оформляется дополнительным соглашением.

1.4. Точный перечень функциональности фиксируется Сторонами на этапе согласования ядра системы (п. 3.2) и может уточняться по взаимному согласию Сторон без изменения общей стоимости, если уточнения не выходят за рамки состава работ.

2. Стоимость работ и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость работ по Договору составляет **2 300 000 (два миллиона триста тысяч) тенге**. Исполнитель не является плательщиком НДС.

2.2. Оплата производится поэтапно: **10%** — 230 000 тенге — предоплата в течение 3 (трёх) банковских дней с даты подписания Договора; **45%** — 1 035 000 тенге — после согласования Заказчиком ядра системы и размещения его на сервере (п. 3.2); **45%** — 1 035 000 тенге — после полной сдачи работ и подписания акта (п. 3.4).

2.3. Оплата производится на расчётный счёт либо иным согласованным Сторонами способом. Датой оплаты считается дата поступления средств.

2.4. Работы и услуги, прямо не входящие в состав работ (п. 1.2), в том числе последующие доработки по заявкам Заказчика, выполняются по отдельному согласованию по ставке 20 (двадцать) долларов США за час работы в тенге по курсу на дату счёта, либо отдельным соглашением.

3. Порядок выполнения и сдачи работ

3.1. Срок выполнения работ — 4–6 недель с даты поступления предоплаты и предоставления Заказчиком исходных материалов (логотип, прайсы, доступы, данные для переноса).

3.2. Этап 1 «Ядро»: Исполнитель разрабатывает и демонстрирует Заказчику основной функционал (скелет) системы. Заказчик согласовывает ядро либо направляет замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней.

3.3. Этап 2 «Полировка»: Исполнитель дорабатывает систему по замечаниям Заказчика, проводит проверку под реальной нагрузкой. Правки в рамках состава работ выполняются без дополнительной оплаты.

3.4. Сдача: результат передаётся Заказчику (размещение на сервере Заказчика либо на согласованном хостинге, передача доступов). Заказчик подписывает акт выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней либо направляет мотивированный отказ. При отсутствии ответа в указанный срок работы считаются принятыми.

3.5. Гарантийная поддержка: ошибки в работе ПО, возникшие по вине Исполнителя, устраняются бесплатно в течение 6 (шести) месяцев с даты сдачи.

4. Права на результат работ

4.1. С момента полной оплаты исключительные имущественные права на созданное по Договору ПО (включая исходный код в согласованном объёме и права на использование) переходят к Заказчику. ПО размещается на серверах/аккаунтах Заказчика.

4.2. Исполнитель вправе использовать обезличенные наработки, библиотеки и типовые модули, не содержащие конфиденциальной информации Заказчика, в иных проектах.

4.3. Стороны согласовали право Исполнителя упоминать факт сотрудничества и общее описание проекта в портфолио, без раскрытия конфиденциальной информации (п. 5), если Заказчик письменно не запретит такое упоминание.

5. Конфиденциальность (NDA)

5.1. Конфиденциальной признаётся любая информация, полученная Сторонами друг от друга в связи с исполнением Договора, в том числе: сведения о бизнес-процессах, финансовые показатели, базы клиентов и поставщиков, прайсы и условия работы, учётные данные и доступы, содержание переговоров и переписки, исходный код и архитектура ПО, условия настоящего Договора.

5.2. Каждая Сторона обязуется: не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой Стороны; использовать её исключительно для исполнения Договора; обеспечить доступ к ней только тем работникам и подрядчикам, которым она необходима, под аналогичные обязательства о неразглашении; принимать разумные меры защиты (разграничение доступов, защищённое хранение).

5.3. Не является конфиденциальной информация: общедоступная не по вине получившей Стороны; правомерно полученная от третьих лиц; подлежащая раскрытию по требованию закона или уполномоченного органа (с уведомлением другой Стороны, если это допустимо).

5.4. Обязательства о неразглашении действуют в течение срока действия Договора и 3 (трёх) лет после его прекращения.

5.5. Сторона, допустившая разглашение, возмещает другой Стороне документально подтверждённые убытки, причинённые таким разглашением.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.2. За просрочку оплаты Заказчик уплачивает пеню 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора. За просрочку сдачи по вине Исполнителя — пеня 0,1% от суммы соответствующего этапа за каждый день, но не более 10% от суммы этапа.

6.3. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничена суммой фактически полученной оплаты.

7. Форс-мажор и прочие условия

7.1. Стороны освобождаются от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы, подтверждённых в установленном порядке; срок исполнения продлевается соразмерно их действию.

7.2. Все споры разрешаются переговорами; при недостижении согласия — в суде по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством РК.

7.3. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств. Изменения — письменными дополнительными соглашениями. Договор может быть подписан путём обмена сканированными копиями (в т.ч. по электронной почте/мессенджером) с последующим обменом оригиналами; такие копии имеют юридическую силу.

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель ИП «STUDYSTORIES.APP» БИН 880607300110 Директор: Цай Платон pllato.kz · uurraa@gmail.com Тел.: +7 701 123 99 99	Заказчик ИП «Beauty Mix» (реквизиты уточняются при подписании) БИН/ИИН: _____ Представитель: Раиса
---	--

Исполнитель:

Заказчик:

_____/ Цай П. / М.П.

_____/ Раиса / М.П.